



PUTUSAN
Nomor 4459/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6844/PJ/2024, tanggal 6 September 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BANK PERMATA, TBK., beralamat di Gedung WTC II Lantai 1, 2, 21-30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Dhien Tjahajani, S.H., M.B.A., jabatan Direktur Kepatuhan dan Rudy Basyir Ahmad, jabatan Direktur merangkap Direktur Unit Usaha Syariah;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/2024, tanggal 4 November 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4459/B/PK/Pjk/2025



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.001748.16/2023/PP/M.XA Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak September 2018 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	28.726.541.387
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	562.339.687
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	29.288.881.074
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	29.288.881.074
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	2.872.654.148
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	2.872.654.148
	b.5 Lain-lain	-
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.872.654.148
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.872.654.148
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	c. Jumlah (a+b)	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-
5	Sanksi Administrasi:	



No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
	a. Bunga Pasal 13 (2a) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP	-
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	-
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.001748.16/2023/PP/M.XA Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01107/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018 Nomor 00018/207/18/091/21 tanggal 11 November 2021, atas nama PT Bank Permata Tbk,NPWP 01.308.464.5-091.000, beralamat di Gedung WTC II Lantai 1, 2, 21-30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

	Uraian	Dalam Rupiah (Rp0,00)
	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	1. Ekspor	-
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	28.726.541.387
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	562.339.687
	3. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah	29.288.881.074
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	Jumlah Seluruh Penyerahan	29.288.881.074
	Atas Impor BKP	
	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.872.654.148
	b. Dikurangi:	
	1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
	2. Dibayar dengan NPWP Sendiri	2.872.654.148
	3. Lain-lain	



c. Diperhitungkan: SKPPKP	-
Jumlah pajak dapat diperhitungkan	2.872.654.148
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
Kelebihan Pajak yang sudah:	-
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang dibayar	-
Sanksi administrasi:	-
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001748.16/2023/PP/M.XA Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001748.16/2023/PP/M.XA Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01107/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018 Nomor 00018/207/18/091/21 tanggal 11 November 2021 atas nama PT Bank Permata Tbk., NPWP 01.308.464.5-091.000, beralamat di Gedung WTC II Lantai 1, 2, dan 21-30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2018 Nomor 00018/207/18/091/21 tanggal 11 November 2021 atas nama PT Bank Permata Tbk., NPWP 01.308.464.5-091.000, beralamat di Gedung WTC II Lantai 1, 2, 21-30, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,



Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp11.920.000.000,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah penyerahan aktiva berupa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa transaksi pada saat Pemohon Banding mengambil alih agunan baik melalui penyerahan secara sukarela oleh debitur maupun berdasarkan kuasa untuk menjual kepada Pemohon Banding dan transaksi penjualan agunan tersebut oleh Pemohon Banding baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa upaya penyelesaian kredit macet sehingga baik penyerahan agunan dari debitur kepada Pemohon Banding maupun penyerahan agunan yang diambil alih dari Pemohon Banding kepada pihak ketiga sebagai pembeli akhir termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1A



ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Penjualan agunan yang diambil alih yang dilakukan oleh Pemohon Banding benar merupakan bagian dari kegiatan usaha Pemohon Banding tetapi tidak dapat dianggap sebagai kegiatan usaha tersendiri yang terpisah dari kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penyedia Jasa Keuangan karena transaksi *a quo* merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari rangkaian transaksi utang-piutang dan penyelesaian kredit macet yang merupakan lingkup kegiatan penyediaan Jasa Keuangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa dengan demikian koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp11.920.000.000,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Lizamul Umam, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lizamul Umam

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4459/B/PK/Pjk/2025